

1500623-20.2022.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... internado na Fundação Casa, por tráfico. É usuário de drogas. Usa cocaína e maconha. Confessa os fatos descritos na denúncia. Estava na posse de um simulacro de arma. A arma usada era sua. Estava precisando do dinheiro, precisava pagar aluguel e comprar remédio para criança. Cometeu o crime junto com RAMON. Ficou do lado de fora com a vítima, não a agrediu, disse que ninguém a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500623-20.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2081698/2022 - 01º D.P. BARRETOS, 17697291 - 01º D.P. BARRETOS, 774/22/909 - 01º D.P. BARRETOS, 2081698 - 03º D.P. BARRETOS, 774/22/909 - 03º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outros

Data da Audiência:

27/07/2022

Réu Preso

Aos 27/07/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Presentes o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora HELEN CRISTINA DA SILVA IZIDORO, Defensora constituída do réu CÁSSIO AUGUSTO DOS SANTOS; Doutor MERHEJ NAJM NETO, Defensor constituído do réu RAMON AUGUSTO MACHADO RIBEIRO, todos em teleaudiência. Presentes o representante da vítima Renan Civa, a vítima Franciele da Silva Araújo e as testemunhas comuns Patrik Constantino Carvalho Viana, Hugo Fernando Machado Nunes dos Santos e Cleber Campos. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos do representante da vítima, da vítima e da testemunha que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes dos interrogatórios dos réus, pelas partes foi dito que desistiam das oitivas das testemunhas Hugo Fernando Machado Nunes dos Santos e Cleber Campos, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo

MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos n.ºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis n.º 11.419/06 e n.º 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. RAMON AUGUSTO MACHADO RIBEIRO e CÁSSIO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 2 de fevereiro de 2022, por volta da 00h40min, no estabelecimento comercial denominado Auto Posto Berrantão, situado na altura do km 91 da Rodovia Assis Chateaubriand, em Barretos, RAMON e CÁSSIO, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça e uma só ação, mas com desígnios autônomos, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A31, pertencente à vítima Franciele da Silva Araújo, estimado em R\$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais - cf. auto de avaliação de fls. 65/66) e a quantia de R\$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais) em dinheiro, de propriedade da pessoa jurídica acima (fls. 79/83). Recebida a denúncia (fls. 84/88), o acusado Ramon foi citado e notificado (fls. 159/160) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 207/209). O acusado Cássio, por sua vez, embora pendente cumprimento do mandado de citação (fls. 140/141), ingressou espontaneamente nos autos e apresentou defesa preliminar por meio de sua advogada constituída (fls. 211/214). Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, três testemunhas e os réus foram interrogados. Apresentados os debates oralmente. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade delitiva veio consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto de avaliação (fls. 65/66), Laudo pericial (fls. 170/173 e 197/203), Laudo exame da arma (fls. 115/117), motocicleta utilizada para o crime (fls. 112), Imagens da câmera de segurança (fls. 05/12), além da prova oral colhida. A autoria é certa. Renan Civa, representante da vítima Auto Posto Barretão, ouvido em sede policial (fls. 18), informou que é gerente do local, e que no dia dos fatos estava de folga, mas tomou conhecimento do estaria ocorrendo, pois reside ao lado do posto, Renan afirma que o frentista José Lucas o chamou em sua residência e disse que dois indivíduos armados estariam tentando assaltar o posto, Renan acionou a polícia e dirigiu-se para o posto, mas quando chegou os indiciados já teriam se evadido do local, ao perguntar para Francielle o que teria acontecido esta não conseguia dizer nada por conta do nervosismo, Renan dirigiu-se até o caixa próximo as bombas e verificou que estava faltando cerca de R\$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), entrou então no escritório para verificar as câmeras de segurança e constatou como havia ocorrido o roubo. Em juízo, disse que estava em casa quando ocorreu o roubo. Viu as imagens das câmeras de segurança a dinâmica do roubo. Alguns bens foram recuperados. Duas pessoas utilizando um simulacro de arma de fogo renderam a frentista e levaram bens dela e do posto. Uma viatura da polícia militar rodoviária saiu em busca deles, colidiram a moto em um "guard rail", abandonaram a moto e alguns pertences, fugindo a pé. Mais ou menos seiscentos reais em dinheiro que foi levado do posto, não foi recuperado. O simulacro foi encontrado no dia seguinte. Os roubadores estavam com máscaras de COVID. Não conhecia os réus, não se lembra deles. A frentista retratou bem a fisionomia do que segurou ela, sobancelha e olhos. O outro seria um pouco mais baixo e mais moreno que o outro. A vítima Francielle da Silva Araújo funcionária do Auto Posto Barretão, ouvida em sede policial, (fls. 48/49), relatou que é frentista do posto, e que no dia dos fatos estava do lado de fora do estabelecimento por volta das 00:30 horas, quando dois indivíduos vieram em sua direção, um usava capacete de motociclista e o outro mascara de proteção e perguntaram, os outros frentistas saíram correndo, os indiciados perguntaram se ela sabia da chave da sala de gerencia, informou Francielle que nesse local é guardado o dinheiro e somente os funcionários sabem disso, um dos indivíduos conduziu ela até a porta do caixa, quanto o outro ficava questionando Francielle onde estaria a chave, o que usava a mascara de proteção entrou no caixa do posto para procurar a

referida chave, certificou Francielle que por os indiciados não terem encontrado a chave começaram a arrombar a porta da sala, mas não tiveram êxito, por certa de 10 minutos, antes de evadiram do local Francielle teve o seu celular roubado, ademais, relatou que um dos indivíduos estaria com arma de fogo, ficando amedrontada pelo fato do indiciado porta o objeto, somente depois soube que se tratava de simulacro de arma de fogo, afirmou que os indiciados não ameaçaram de fato, mas pelo horário e circunstâncias ela sentiu muito medo, em poucos minutos a polícia chegou, a Delegacia a declarante reconheceu CASSIO, pelo olhar, cor da pele e a voz, este estaria de capacete no momento do roubo. Em juízo, disse que estava trabalhando, sentada ao banco, mexendo ao celular. Do nada dois saíram da esquina do posto, outro frentista saiu correndo. Um entrou no interior do caixa e o outro a puxou pelo braço, pediam dinheiro que queriam a chave do escritório. Tentaram arrombar, mas não conseguiram abrir a porta. De muito tentar, depois saíram correndo. Levaram seu celular e o dinheiro da gaveta do caixa. O rapaz que entrou no caixa ele estava com uma arma, mas não apontou para ela. Bateu com a arma na porta. No momento em que eles correram, vinha uma viatura da polícia que foi atrás dos roubadores. Na perseguição eles caíram, abandonaram a moto, capacete e aparelho celular. Observou o olhar dos roubadores. Reconheceu o que entrou no caixa, estava com o cabelo grande, mas reconheceu. O que entrou no caixa, pelo formato da sobrancelha. O outro estava de capacete. Os dois tinham quase a mesma altura. Reconheceu na delegacia de polícia o mais clarinho. Quando dos fatos o cabelo estava preto, mas quando do reconhecimento ele tinha tingido o cabelo. O que estava de capacete não conseguiu reconhecer. O que estava com arma foi para o caixa, enquanto o outro ficou segurando a declarante. O que a segurou é o que estava de capacete. Um estava de máscara e o outro estava apenas de capacete. A pessoa que tinha luzes quando do reconhecimento era a que usava máscara quando do roubo. O mais claro era o que entrou, que estava com a máscara. Não houve induzimento por parte dos policiais, quando do reconhecimento. A testemunha, Cleber Campos, policial militar rodoviário, (fls. 111), narrou que estava trabalhando com o policial Hugo, quando no posto Barretão, localizado no km 91 da Rodovia Assis Chateaubriand, cruzaram com dois indivíduos sobre uma motocicleta com atitudes suspeitas, decidiram abordar os indiciados, que quando perceberam a ação dos policiais empreenderam fuga percorrendo cerca de 700 metros pela rodovia supramencionada, pegando acesso ao retorno do distrito industrial II, relatou que por conta da pouca luminosidade, não foi possível localizar os autores que conseguiram escapar, após pesquisaram a motocicleta pela placa e constataram que não havia nenhuma pendência criminal na motocicleta, sendo a mesma recolhida administrativamente por Cleber e Hugo policiais e ao lado da motocicleta foi encontrado o celular da vítima. Em juízo, foi dispensada sua oitiva. A testemunha, Hugo Fernando Machado Nunes dos Santos, (fls. 110), narrou que estava trabalhando com o policial Hugo, quando no posto Barretão, localizado no km 91 da Rodovia Assis Chateaubriand, cruzaram com dois indivíduos sobre uma motocicleta com atitudes suspeitas, decidiram abordar os indiciados, que quando perceberam a ação dos policiais empreenderam fuga percorrendo cerca de 700 metros pela rodovia supramencionada, pegando acesso ao retorno do distrito industrial II, relatou que por conta da pouca luminosidade, não foi possível localizar os autores que conseguiram escapar, após pesquisaram a motocicleta pela placa e constataram que não havia nenhuma pendência criminal na motocicleta, sendo a mesma recolhida administrativamente por Cleber e Hugo policiais e ao lado da motocicleta foi encontrado o celular da vítima. Em juízo, foi dispensada sua oitiva. A testemunha, Patrick Constantino Carvalho Viana, investigador de polícia (fls. 08), ouvido em juízo, disse que recebeu o boletim do roubo. Identificou a motocicleta que foi abandonada quando dos fatos e o proprietário disse que a havia vendido ao réu CASSIO. O réu confessou e disse que teria realizado o roubo junto com RAMON. RAMON foram na casa da mãe, mas ele não estava, depois foi apresentado na delegacia de polícia com o advogado. Depois a vítima reconheceu presencialmente RAMON. CASSIO colaborou com a investigação, aparentava estar arrependido. CASSIO disse que abandonaram as roupas. O réu CASSIO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA, ouvido em sede policial (fls. 50/51), relatou que no dia dos fatos foi acompanhado de RAMON ao posto Barretão e realizaram o roubo

subtraindo R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e o celular da frentista, e após o roubo durante a fuga acabou perdendo o celular no caminho e o controle da motocicleta e caiu, abandonando assim a moto que foi apreendida em seguida pelos policiais, ademais, informou que dividiu com RAMON o dinheiro, a moto utilizada lhe pertence e está financiada em nome de terceiro Luiz Felipe que é seu amigo, comunicou que RAMON é seu comparsa, ele ajudou no dia do roubo e estava em sua posse o simulacro de arma de fogo. Em juízo, disse que tem dezenove anos. Mora com os familiares. Estudou até o primeiro colegial. Estava trabalhando com instalação de energia solar. Chegou a ficar internado na Fundação Casa, por tráfico. É usuário de drogas. Usa cocaína e maconha. Confessa os fatos descritos na denúncia. Estava na posse de um simulacro de arma. A arma usada era sua. Estava precisando do dinheiro, precisava pagar aluguel e comprar remédio para criança. Cometeu o crime junto com RAMON. Ficou do lado de fora com a vítima, não a agrediu, disse que ninguém a machucaria, só queriam o dinheiro. Não apontou o simulacro a ela. O réu RAMON AUGUSTO MACHADO RIBEIRO, ouvido em sede policial (fls. 61), relatou que não foi ele que cometeu o roubo, e sobre CASSIO somente o conhece de vista e sequer sabe onde mora, sendo que na noite dos fatos estava em sua residência com seu pai, irmã e namorada. Em juízo, disse que tem dezenove anos. Mora com a mãe. Ajudante de pedreiro. Não usa drogas. Já foi apreendido e aprendido por tráfico, cumpriu liberdade assistida. Confessa os fatos descritos na denúncia. Pagou algumas contas com o dinheiro. Dividiram meio a meio o dinheiro. Não empregou violência contra a vítima em nenhum momento. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelos réus, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por eles tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia. Os réus confessaram e a confissão foi amparada em reconhecimento pela vítima, relatórios de investigação e prova oral submetida ao crivo do contraditório. A despeito dos argumentos das zelosas defesas, houve a intimidação com o anúncio do "assalto", a utilização de simulacro de arma de fogo e a contenção da vítima, ainda que não tenham empregado agressões mais intensas. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta dos réus, excluem a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. CASSIO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA - artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal: Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base, totalizando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, verificam-se a confissão espontânea do réu bem como a menoridade de vinte e um anos. Porém, em decorrência da Súmula nº 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Na terceira fase verifica-se a causa de aumento do artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, razão pela qual de rigor a majoração da pena em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa. Por força da regra do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, tratando-se de delitos idênticos praticados, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ausentes outras circunstâncias ou causas de modificação da pena. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, por força do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. O réu não faz jus ao benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, por conta do delito ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, além de ultrapassar o limite da pena máxima, requisitos da suspensão da pena do art. 77, caput, do Código Penal. RAMON AUGUSTO MACHADO RIBEIRO - artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal: Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base, totalizando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, verificam-se a confissão espontânea do réu e a menoridade, porém a pena não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal. Na terceira fase verifica-se a causa de aumento do artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, razão pela qual de rigor a majoração da pena em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa. Por força da regra do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, tratando-se de delitos idênticos praticados, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ausentes outras circunstâncias ou causas de modificação da pena. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, por força do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. O réu não faz jus ao benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, por conta do delito ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, além de ultrapassar o limite da pena máxima, requisitos da suspensão da pena do art. 77, caput, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR os réus CÁSSIO AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA, RG 57831267 e CPF 47647118854, nascido em 24/05/2003, filho de André Luiz de Souza e Andreia Aparecida dos Santos, qualificado nos autos, com fundamento no 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e; RAMON AUGUSTO MACHADO RIBEIRO, RG 58796610 e CPF 48578060881, nascido em 22/04/2003, filho de Renato Ribeiro e Andrea Maria Machado, qualificado nos autos, com fundamento no a fundamento no 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Denega-se aos acusados o recurso em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, conforme decisões já proferidas anteriormente. Ademais, o tempo de prisão processual não é suficiente para determinar a imediata progressão de regime. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Expeçam-se guias de recolhimento provisórias, já no regime semiaberto, que pode ser implementado desde já em prol dos acusados, a despeito dos argumentos da zelosa defesa, uma vez que se mantém a necessidade da custódia cautelar independente da pena que será fixada ao final. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno os sentenciados, qualificados nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelos defensores dos réus houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo os apelos ora interpostos. Processem-se. Os defensores saem desde já intimados do prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões recursais. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA